

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 3691 -
3692/2535

นายบัณฑิตหรือบัณฑิต ทองไชย	โจทก์
โจทก์ร่วม	โจทก์
นางสาวสุวรรณา ทองไชย กับพวก	โจทก์
นายล้ม ละหาหรือระหา	จำเลย
นายบุญเที่ยง อารีเอื้อ ทนายจำเลย	ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231, มาตรา 264

ความว่า คดีนี้ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษาให้จำเลยชนะคดี สำหรับศาลชั้นต้นพิพากษาให้โจทก์และจำเลยได้ที่นาพิพาท คนละครึ่ง ซึ่งหลังจากศาลชั้นต้นพิพากษาโจทก์และโจทก์ร่วม ยังคงทำประโยชน์ในที่ดินดังกล่าวเต็มทั้งแปลง ไม่ยอมให้จำเลย ได้เข้าทำประโยชน์แต่อย่างใดเลย หากคิดเป็นผลประโยชน์ที่จำเลย จะได้รับติดเป็นเงินปีละประมาณ 10,000 บาท เพื่อประโยชน์ แห่งความยุติธรรม โปรดยกคำสั่งให้โจทก์ออกไปจากที่ดิน ส่วนที่เป็นของจำเลย และให้ชดใช้ค่าเสียหายแก่จำเลยนับแต่ ปี พ.ศ. 2532 เป็นต้นมา และขอให้โจทก์นำเงินมาวางศาลปีละ 10,000 บาท จนกว่าคดีจะถึงที่สุด หากโจทก์ชนะคดีก็ได้รับเงิน คืนไปจากศาล

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 82)

คดีทั้งสองสำนวนนี้ศาลชั้นต้นพิจารณาและพิพากษารวมกัน โดยเรียกนายบัณฑิตหรือบัณฑิต ทองไชย ว่าโจทก์เรียกนางล้ม ละหาหรือระหา ว่าจำเลย

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยไปจดทะเบียนให้โจทก์และโจทก์ร่วมทั้งสองมีชื่อถือกรรมสิทธิ์ร่วมกันในที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3 ก) เลขที่

630 เล่ม 7 ก.หน้า 30 เลขที่ดิน 74 ตำบลดู่ลาด อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธรครึ่งหนึ่งของเนื้อที่ทั้งหมด หากไม่ปฏิบัติตามให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาของจำเลย ฯลฯ

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษากลับ ให้ยกฟ้องโจทก์และโจทก์ร่วม ให้โจทก์โจทก์ร่วม และบริวารออกจากที่ดินแปลงพิพาทตาม หนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3 ก.) เลขที่ 630ตำบลดู่ลาด อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร ไม่ให้โจทก์และโจทก์ร่วมยุ่งเกี่ยวในที่พิพาทอีก ให้โจทก์และโจทก์ร่วมชดเชยค่าเสียหายให้จำเลยปีละ 500 บาท ตั้งแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าโจทก์และโจทก์ร่วมจะออกจากที่พิพาท

โจทก์ฎีกา (อันดับ 75)

จำเลยยื่นคำร้องดังกล่าว โดยทนายจำเลยลงชื่อในคำร้องโดยในใบแต่งตั้งทนายไม่ได้ระบุให้มีอำนาจฎีกาด้วย (อันดับ 75,54)

คำสั่ง

เนื่องจากศาลฎีกาได้มีคำสั่งวางเงื่อนไขเกี่ยวกับการขอทุเลาการบังคับระหว่างฎีกาตามคำร้องของ โจทก์ไว้แล้วว่า หากโจทก์หาประกันสำหรับจำนวนเงินค่าเสียหายที่จะต้องชำระ ตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 1 มีกำหนด 3 ปี มาให้จนเป็นที่พอใจ และภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับ แก่โจทก์ในระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง ฉะนั้นจำเลย จึงไม่จำเป็นต้องขอคุ้มครองประโยชน์ในชั้นนี้อีก ให้ยกคำร้อง ค่าคำร้องเป็นพับ

เนื่องจากศาลฎีกาได้มีคำสั่งวางเงื่อนไขเกี่ยวกับการขอลุเลาการบังคับระหว่างฎีกาตามคำร้องของ โจทก์ไว้แล้วว่า หากโจทก์หาประกันสำหรับจำนวนเงินค่าเสียหายที่จะต้องชำระ ตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 1 มีกำหนด 3 ปี มาให้จนเป็นที่พอใจ และภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ขอลุเลาการบังคับ แก่โจทก์ในระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง ฉะนั้นจำเลย จึงไม่จำเป็นต้องขอคุ้มครองประโยชน์ในชั้นนี้อีก ให้ยกคำร้อง ค่าคำร้องเป็นพับ

(สุรินทร์ นาควิเชียร-ไมตรี กลั่นนุรักษ์-สุวรรณ ตระการพันธุ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้นต้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>